

Sumber : Kompas	Hari/Tgl : Sabtu, 21 Desember 2019	Hlm/Kol : vi / 1
Subjek : penegakan hukum		Bidang : H. pidana

Penegakan Hukum Korupsi 2020

Amir Syamsudin

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) digelar pada tanggal 9 Desember 2019, dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara Presiden Jokowi sendiri memilih untuk hadir di acara "Prestasi Tanpa Korupsi" yang digelar SMKN 57 Jakarta.

Hakordia kali ini bertemakan "Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju". Dalam satu kesempatan sebelum puncak peringatan Hakordia 9 Desember 2019, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sempat mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi upaya pemberantasan korupsi, tetapi masih berharap bahwa Presiden punya strategi baru dalam pemberantasan korupsi. Ia juga berharap masyarakat sipil (*civil society*) terus melakukan kontrol terhadap strategi upaya pemberantasan korupsi ke depan.

Masalah korupsi dan penegakan hukum korupsi akan selalu menjadi perhatian semua pihak, termasuk Presiden, sehingga strategi baru yang mesti dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum adalah strategi bersama melawan korupsi sejalan dengan tema Hakordia tahun ini mari kita "Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju".

Ada peluang dan harapan

Presiden Jokowi telah melantik pimpinan baru KPK, Jumat (20/12). Meski akan memiliki pimpinan baru KPK, para penggiat antikorupsi justru menyatakan pesimistis dengan upaya negara mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan, dikatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat korupsi karena pimpinan baru KPK nantinya akan bekerja berdasar UU KPK baru yang dianggap melemahkan KPK.

Gagalnya para penggiat antikorupsi untuk mendorong Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang (perppu), ditambah lagi dengan ditolaknya *judicial review* UU KPK oleh Mahkamah Konstitusi, semua itu dimaknai sebagai lonceng kematian bagi upaya penegakan hukum korupsi yang dijalankan selama ini. Keberadaan pimpinan baru KPK yang pernah ditolak oleh internal KPK diyakini akan menimbulkan gesekan-gesekan baru di dalam tubuh KPK sendiri sekalipun ia berjanji untuk bertindak profesional dan akan merangkul semua pihak.

Kita maklum dengan narasi yang dibangun oleh para penggiat antikorupsi di atas. Namun, kita juga harus menyadari realitas yang ada. Penting bagi kita semua, bagaimana kita menghadapi kondisi ke depan dengan sikap tidak emosional, tetapi realistis. Kalau kita terus meratapi kondisi yang ada sekarang, maka kita justru gagal menghentikan ilusi para koruptor atau calon koruptor yang beranggapan KPK sudah selesai.

Ganti pimpinan berarti ada tantangan dan harapan. Kita harus melihat kondisi

yang ada sebagai tantangan dan peluang ke depan, tentu saja peluang akan menimbulkan harapan baru. Tantangan dan peluang muncul tidak saja bagi lembaga KPK, tetapi juga bagi lembaga penegakan hukum lain untuk meningkatkan kinerja. Peluang dan kompetisi sudah terbuka untuk menjadi yang terbaik di dalam kinerja penegakan hukum, khususnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peluang kejaksan dan kepolisian dengan jaringan, personel, dan anggaran yang besar diharapkan untuk dapat bekerja sama secara maksimal dengan KPK. Kerja sama antara lembaga penegakan hukum bukan karena struktur, melainkan karena hubungan kemitraan. Tujuannya agar tidak ada lagi sentimen kelembagaan, tetapi justru sentimen untuk upaya totalitas negara mencegah dan memberantas korupsi.

Sikap optimistis tetap harus dijaga bahwa KPK dan lembaga penegakan hukum lain seperti kejaksan dan kepolisian dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sekalipun ada kekurangan di sana-sini, tetapi hasil kerja nyata KPK tidak dapat dimungkiri membuat publik puas dan lega.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak petinggi kepolisian dan

kejaksan yang berintegritas seperti almarhum Hoegeng dan Baharuddin Lopa, dan harapan kita akan muncul orang-orang seperti itu di kepolisian dan kejaksan hari ini sehingga kedua lembaga itu dapat bekerja maksimal.

Strategi dan komitmen bersama

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden punya strategi baru untuk pemberantasan korupsi. Jikalau kali ini

Sambungan

Sumber: Kompas	Hari/Tgl: Sabtu, 21 Desember 2019	Hlm/Kol: v1 / 1
----------------	-----------------------------------	-----------------

tema Harkordia 2019 adalah "Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju", maka kami kira tema itu sangat tepat untuk strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

Perlu strategi dan komitmen bersama untuk saling mengisi dan saling berkoordinasi di dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ini artinya komitmen bersama dibangun berdasarkan hubungan kemitraan, bukan karena struktur.

Dalam hubungan kemitraan ini, sebuah aliansi bersama bisa dibentuk untuk saling berbagi pengetahuan (*know-how*) dan jaringan (*know-who*) di dalam penegakan hukum. Jikalau KPK mengklaim dalam empat tahun ini di bidang pencegahan berhasil menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, maka ke depan bukan hanya KPK yang kita dengar berhasil melakukan hal itu, melainkan juga lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian.

Pimpinan baru KPK telah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain di dalam mencegah dan memberantas korupsi. Saya kira komitmen ini sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kemitraan yang lebih baik. Kita

berharap para pimpinan KPK yang baru juga tidak berkecil hati dengan sikap pesimistis para pendahulunya.

Sekalipun KPK saat ini mengklaim dalam kurun waktu 2015-2019 berhasil menyelamatkan risiko kerugian negara sebesar Rp 63,9 triliun di sektor pencegahan dan indeks korupsi membaik ke angka 38, hal itu belum dapat dikatakan menggembirakan. Strategi baru di bidang pencegahan perlu dilakukan bersama agar indeks korupsi bisa lebih baik dari yang ada.

Kita berharap ada sistematika pencegahan yang dapat membuat publik merasa nyaman dan lega. Oleh karena itu, perlu penelitian (*research*) yang integral untuk mendapatkan model pencegahan yang baru yang memberikan harapan baru bagi publik.

Jikalau para pemimpin KPK terdahulu menyatakan yang ada di KPK sekarang ini sudah baik, tinggal dilanjutkan saja, saya kira juga berlebihan. Ada yang perlu dipertahankan, tetapi ada juga yang perlu diperbaiki. Tata kelola barang sitaan, tata kelola administrasi keuangan dan penyidikan perlu dibenahi agar menjadi lebih baik ke depan.

Meminjam metafora organisasi baru, untuk menjadi organisasi yang dapat berkompetisi di masa depan (*competing for the future*), maka KPK harus meninggalkan kesuksesan hari ini untuk membangun hari esok. Menjadi organisasi masa depan tentu saja harus terus belajar dan memperbaiki diri karena di dalam proses itu KPK dapat menemukan energi-energi positif baru untuk meningkatkan kinerja KPK sendiri yang lebih baik dari yang sudah ada hari ini.

Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah komitmen bersama semua pihak, bukan hanya oleh kelembagaan penegakan hukum, melainkan juga pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan kerja sebuah lembaga hukum tidak tergantung kepada pimpinan, tetapi pada komitmen dan kerja bersama. Narasi-narasi pesimisme dari dan oleh siapa pun harus ditolak karena tidak sesuai dengan komitmen bersama kita.

Mari kita maju bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Ini pesan yang dalam bagi KPK sendiri karena pencegahan dan pemberantasan korupsi itu bukan tugas KPK sendiri, melainkan juga tugas kita semua.